בְּלִי יְדִיעָה, וְיוֹלִיד מַמְזֵר וְהוּא לֹא יָדַע וְאָשַׁם (עיין סמ"ג לא תעשה פה)[ד]. גַּם כִּי כְּשֶׁתִּהְיֶה מֻפְקֶרֶת סוֹפָהּ לְהִבָּעֵל לַאֲנָשִׁים שֶׁהִיא בְּעַצְמָהּ עֶרְוָה לָהֶם, שֶׁאֵין סָפֵק כִּי הַמֻּפְקֶרֶת לָרַבִּים לֹא תַקְפִּיד אַחַר כֵּן בֵּין חֲתִיכַת שָׁמֶן לַחֲתִיכַת חֵלֶב, וְתִתְחַיֵּב כָּרֵת בְּעַצְמָהּ, וּמִטַּעַם זֶה הִזְהִיר הַכָּתוּב (ויקרא יח, כט) 'אַל תְּחַלֵּל אֶת בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ', וְהִזְהִיר עַל אֲבִי הַבַּת שֶׁלֹּא תִּבָּעֵל לְמִי שֶׁהִיא עֶרְוָה עָלָיו וְתֵעָשֶׂה זוֹנָה (חינוך). וְדַעַת הָרַמְבַּ"ן דְּעִקַּר הַלָּאו בָּא שֶׁלֹּא לָבֹא עַל אִשָּׁה שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל בְּעִנְיָן שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ, עַיֵּן שָׁם (בהשגות לספר המצוות ללא תעשה שנ"ה)[ה].

יבמות ל"ז: סנהדרין עו. פכ. רמב"ם הל' אישות פ"א והל' נערה בתולה פ"ב והל' איסורי ביאה פי"ח, ספר המצוות ל"א תעשה שנ"ה, סמ"ג ל"אוין פ' ופ"ה, אורח חיים סי' קנ"ג בהג"ה, אבן העזר סי' כ"ו וסי' קע"ז.

משנה הלכות

נידה אין חילוק בין פנויה לאשת איש. ואף שהדבר פשוט מאוד, כתבתי זה לפי שראיתי כמה אנשים טועים בזה[ו].

שאר פרטים. והזהירה התורה על האב שלא לחלל את בתו להזנותה, שלא יאמר האב הואיל ולא חייבה התורה אונס ומפתה אלא שיתן ממון לאב, הריני שוכר את בתי הבתולה לזה בכל ממון שארצה, או אניח לו לבוא עליה בחנם הזהירה עליו בלאו, שלא אמרה תורה באונס ומפתה קנס אלא במקרה ולהעניש הרשע[ז]. ודעת הרמב"ן דנכלל בזה הלאו שלא תהא בת ישראל לעבד לאשה, וכן שפחה לבן ישראל לאשה, וכן פי' התרגום[ח].

פילגש. והנה הטור[ט] כתב 'אם בא עליה אדם בלא קידושין לשם זנות לוקה משום 'לא תהיה קדישה', והיא זונה האמורה בתורה', ותמהו עליו הפוסקים דלא קיימא לן כר' אלעזר דפנוי הבא על הפנויה הולד ממזר. ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' נ"ב) יישבתי דבריו דב' מיני זונות הן, א', זונה לענין פסול כהונה, ב', בת הפנויה שהפקירה עצמה לכל, ובתורה (בראשית לד, לא) 'הכזונה יעשו' וגו' ותרגום 'הכנפקת ברא', והבא עליה במלקות, ועיין שו"ת מהרשד"ם[י]. ונחלקו הראשונים ז"ל אי מותר אדם בפילגש בזמן הזה[יא] עיין בספרי הנ"ל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובכלל הלאו שעל הבית דין לבער הנשים כאלו.

ד. ועיין חינוך מצוה לה, ואלה המצות (חאגיז) מצוה לה, הובא לעיל שם. **ה.** הביאו בחינוך כאן. **ו.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קכ"ה-קכ"ו וסי' קל"ד. **ז.** רמב"ם הל' נערה בתולה פ"ב הי"ז. **ח.** ספר המצוות שם והובא בחינוך. **ט.** אבן העזר סי' כ"ו. **י.** אבן העזר סי' ל"ג. **יא.** רמ"א אבן העזר סי' כ"ו ס"א.

מִצְוָה תקעא

לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"כ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב עַל הַמִּזְבֵּחַ אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יט) 'לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַקָּרְבָּן בָּא לְכַפֵּר עַל הַחַטָּאִים, וּבְהִיוֹת קָרְבָּנוֹ בָּא מֵאֶתְנַן זוֹנָה שֶׁהוּא עֲבֵרָה מְטֻנָּפֶת הַאֵיךְ יָבֹא בָּזֶה לַעֲמֹד לִפְנֵי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא וּלְבַקֵּשׁ כַּפָּרָה בְּמִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵרָה הַנִּמְאֶסֶת לַה' (עיין חינוך), וְיִצְעַק הַקָּרְבָּן אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב אֲנִי, וְהוּא חָשַׁב לְהָבִיא קָרְבָּן לְכַפֵּר עָוֹן, וְהוּא קוֹרֵא תִּגָּר וּמַזְכִּיר עֲוֹנוֹתָיו, וְאֵין קָטֵגוֹר נַעֲשֶׂה סָנֵגוֹר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שלו. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תקעא). וְהָרַמְבַּ"ן (דברים שם) כָּתַב 'כִּי הַזּוֹנוֹת יַעֲשׂוּ בָּאֶתְנָן שֶׁלָּהֶם מִצְוֹת וְחוֹשְׁבוֹת בָּזֶה לְכַפֵּר עַל חַטָּאתָן,

תקעא) גדרי אתנן האסור. האומר לזונה האסורה באיסור לאו או כרת, אחד גויה או שפחה או ישראלית, הא לך דבר זה בשכרך, הרי זה אתנן האמור בתורה ואם הקריבה למזבח לוקה, ביאה דלית בה לאו או כרת, אפילו שכבר נבעלה אשה זו לחייבי לאוין או כריתות ונעשית זונה דאורייתא אין אתננה אסור לדעת הרמב"ם ז"ל[א] ודעת התוס'[ב] דכל שנעשית זונה פעם אחת הרי אתננה אסור בכל גווני. הנותן לפנויה אפילו היא קדישה והוא כהן אתננה מותר, וכן לאשתו נידה אע"פ שהם בכרת אתננה מותר[ג]. נתן לה מעות ולקחה קרבן או שהחליפה השה באחר מותר[ד]. חיטים ועשאן סולת, זיתים ועשאן שמן, ענבים ועשאן יין, מותר שכבר נשתנו[ה]. בהמה מעוברת הולד כשר, הקנה לה העובר במעי אמו נאסר[ו]. ואינו חל אלא על דבר הראוי להקרבה[ז]. פסק עמה שתבעל לאחר, פסק ליתן טלה אחד ושלח הרבה, נתן אתנן לזכר, כולם אסורים[ח]. בא עליה ואח"כ נתן לה, נתן לה דבר שאינו שלו, נתן לה בהמת הקדש, מנה אותה על פסחו

תקעא) א. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ד ה"ח. רמ"א סי' קנ"ג סכ"א. ומגן אברהם שם ס"ק מ"ח. **ב.** תמורה כט: ד"ה גירסא ראשונה. מגן אברהם שם. **ג.** רמב"ם שם. רמ"א שם. **ד.** רמב"ם שם הי"ד. **ה.** שם הט"ו. מגן אברהם שם ס"ק מ"ו. **ו.** עיין מנחת חינוך, מגן אברהם שם. **ז.** רמב"ם שם הי"ד. **ח.** רמב"ם שם ה"ט-י-יא. מגן אברהם שם ס"ק מ"ו.

כְּמוֹ שֶׁיַּזְכִּירוּ רַבּוֹתֵינוּ (ויק"ר ג, א) בַּמָּשָׁל שֶׁלָּהֶם 'נָיְפָא בְּתַפּוּחַיָּא, וּמְפַלְגָא לְבִישָׁא', וּלְכָךְ אָסְרָה תּוֹרָה אֶתְנָן לְכָל נֶדֶר, כִּי עַתָּה יוֹסִיפוּ לַחֲטֹא, וְכֵן עִנְיַן מְחִיר כֶּלֶב, בַּעֲבוּר כִּי הַצַּיָּדִין בִּכְלָבִים וְשׁוֹמְרֵי הַחוֹמוֹת יִגָּדְלוּ כְּלָבִים עַזֵּי נָפֶשׁ מַזִּיקִים אֶת הָרַבִּים וַיַּדִּירוּ בִּמְחִירֵיהֶם לִהְיוֹת כֹּפֶר לְנַפְשָׁם, וְעוֹד שֶׁהוּא דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן' (עכ"ל הרמב"ן). וְרָמַז גָּדוֹל מִזֶּה שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת צְדָקָה בְּמָעוֹת הַבָּא בְּאִסּוּר, וּמִטַּעַם זֶה אֵין מְקַבְּלִים מְעוֹת צְדָקָה מִמְּחַלְּלֵי שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא, שֶׁלֹּא יַחְשְׁבוּ כִּי הוּא כֹּפֶר בְּנַפְשָׁם.

תמורה כט: רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה ק', סמ"ג לאוין שט"ז, אורח חיים סי' קנ"ג.

מִצְוָה תקעב

שֶׁלֹּא לִתֵּן רִבִּית (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְלְווֹת בְּרִבִּית מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כ) 'לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל נֶשֶׁךְ כָּל דָּבָר

משנה הלכות

וחגיגתו, נתנה האשה אתנן לבועל כולם אינם אתנן ומותרים למזבח[ט]. נתן לה עופות דעת הרמב"ם[י] דהוי אתנן והראב"ד השיגו.

מחיר כלב. איזה מחיר כלב, האומר הילך טלה זה תחת כלב זה ואפילו כמה טלאים בשביל כלב אחד כולם נאסרו[יא], ועיין בחושן משפט סי' ר"ג.

שאר צרכי מצוה. ואתנן ומחיר שוין בכל עניניהם. ואסור לעשות מהם דבר של מצוה כגון שנתן לזונה או החליף בכלב אבנים יקרות או כלי בית הכנסת או קלף לספר תורה ומפות לספר תורה, נר ושמן למאור, וציצית לטלית מצוה, ודוקא מהן ואם נשתנו או שנתן לה מעות מותר לקנות בהם מצוה[יב]. פנויות הקדשות שמקדישות דבר מותר לקבל מהן[יג]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן הבית לענין קרבנות, ולענין דבר שבקדושה בכל זמן. ודע דהמנחת חינוך כתב דלהרמב"ן אם הקריבו אתנן ומחיר יחד לוקה שנים, ושגגה הוא דמפורש כתב הרמב"ן ז"ל[יד] דאין לוקין עליהן אלא מלקות אחד, וצריך עיון גדול[טו].

תקעב) העוברים בהלואה בריבית. המלוה בריבית המלוה עובר

ט. שם ה"י י"ג והט"ו. מגן אברהם שם. **י.** שם הט"ו. **יא.** רמב"ם שם הט"ז. מגן אברהם שם ס"ק מ"ז. **יב.** מגן אברהם שם ס"ק מ"ח. **יג.** רמ"א או"ח שם. ועיין בביאור הלכה שם. **יד.** בשורש ט', הביאו החינוך מצוה ז. **טו.** ועיין

אֲשֶׁר יִשָּׂךְ', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל מִמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם לֹא תִּנְשֹׂךְ מֵאָחִיךָ וְלָאֲסֹר עַל הַהַלְוָאָה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּבָר כָּתַבְנוּ בְּאֹפֶן רְבִית (מצות סז-סח שמג). וְרַבּוּ בּוֹ אַזְהָרוֹת הָרִבֵּה לְפִי שֶׁהֵם מְעִידִים עַל עַצְמָן שֶׁכָּפְרוּ בֵּאלֹקֵי יִשְׂרָאֵל חַס וְחָלִילָה[א] וּבִיצִיאַת מִצְרַיִם[ב] וּבְתְחִיַּת הַמֵּתִים[ג], וּלְפִי שֶׁיָּכוֹל אָדָם לְהַזִּיק בִּנְכָסָיו וְלִתֵּנֶם לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה הִזְהִירָה הַתּוֹרָה אֲפִלּוּ הַלְוֶה רוֹצֶה לִתֵּן לוֹ בְּרָצוֹן הַטּוֹב עוֹבֵר בְּלָאו זֶה, אֶלָּא יִבְטַח בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הַטּוֹב שֶׁיְּזַמֵּן לוֹ פַּרְנָסָתוֹ בְּהֶתֵּר. וְאָמַר 'נָשֶׁךְ כֶּסֶף נָשֶׁךְ אֹכֶל', שֶׁאֲפִלּוּ לֶאֱכֹל אָסוּר לְהַרְוִיחַ כָּל שֶׁכֵּן כֶּסֶף, וְהוֹצִיאוּ הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'נָשֶׁךְ' שֶׁכְּמוֹ שֶׁהַנָּחָשׁ נוֹשֵׁךְ וְהָאֲרֶם

משנה הלכות

בששה לאוין והלוה עובר בג' לאוין ועשה, והערב והעדים כל אחד בלאו[ד], ואם לא היה רוצה להלות לו בלי העדים עוברים גם ב'לפני עיוור'[ה], עיין לעיל מה שכתבנו באיסורי ריבית (מצוה ס"ח ושמ"ג). ואין נפקא מינה באיסור ריבית בין מלוה לעני או לעשיר מופלג וכן בלוה[ו].

במוחל הלוה. ומאוד מאוד צריך ליזהר באיסור ריבית שהרי אדם רוצה להפקיר כל מעותיו וליתנו במתנה כל הונו הרשות בידו, ובריבית הזהיר גם אפילו הלוה ברצונו הטוב נותן[ז], ואסור אפילו בפחות משוה פרוטה[ח], ואין מתנה מועלת בה להתירה, ואפילו ריבית של דבריהם[ט], שכל ריבית בעולם מחילה ומתנה הוא שהסוחרים ועובדי האדמה שצריכים תדיר ללוות נותנים הריבית במתנה גמורה בלב שלם כדי שימצאו תמיד ללוות, אבל התורה לא מחלה ואסרה מתנה ומחילה זו[י]. ואפילו נתן ריבית במתנה על מנת להחזיר אסור[יא]. ומיהו אם עבר ונטל מועלת מחילה אפילו בריבית של תורה שלא צריך להחזיר אף שעבר באיסור[יב].

ריבית על ידי מלאכה ושאר הנאות. האומר לחבירו עשה עמי מלאכה קלה ואני אעשה עמך בכבידה, עשה עמי ביום קצר, ואני אעשה עמך ביום ארוך אסור, הלויני מנה על חודש ואני אלוך יותר מחודש או יותר ממנה על חודש אסור, ויש אומרים אפילו אמר סתם הלויני על חודש ואני אלווך על חודש כיון שמתנה שרק בשביל זה מלוהו

סמ"ג שמנאם לשני לאוין. **א.** ב"מ עא. ירושלמי ב"מ פ"ה ה"ח. **ב.** ספרא פר' בהר פרשתא ה. **ג.** לשון טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שלז. **תקעב) ד.** רמב"ם הל' לוה ומלוה פ"ד ה"ב. יו"ד סי' ק"ס ס"א. **ה.** הגהות מיימוניות שם. **ו.** רמ"א שם. **ז.** חינוך. **ח.** יו"ד סי' קס"א ס"א. **ט.** יו"ד סי' ק"ס ס"ה. **י.** רמב"ם שם הי"ג, ומגיד משנה שם. **יא.** יו"ד שם בהגה. **יב.** רמב"ם ויו"ד שם.

מִתְפַּשֵּׁט וּמַגִּיעַ לַלֵּב, כָּךְ הוּא אֵשׁ אוֹכְלָה שֶׁנּוֹשֵׁךְ לוֹ בְּשִׁנָּיו וְאוֹכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וְרוֹבֶה לוֹ בַּקֶּשֶׁת לְהַעֲבִירוֹ עַל לִבּוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שלו). עוֹד טַעַם שֶׁאָסְרָה הַתּוֹרָה הָרִבִּית אֲפִלּוּ בִּרְצוֹן שְׁנֵיהֶם, מִצַּד הָאַחֲוָה שֶׁצִּוְּתָה הַתּוֹרָה (ויקרא יט, יח) 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ', וְכַאֲשֶׁר יַלְוֶנּוּ בְּלִי רִבִּית תֶּחְשֹׁב לוֹ צְדָקָה וְיִזְכֶּה לְבִרְכַּת ה' כַּאֲשֶׁר יָעֲדָה הַתּוֹרָה (דברים כג, כא) 'לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ' (רמב"ן דברים כג, כ).

ב"מ עה: רמב"ם הל' מלוה פ"ד, ספר המצוות לא תעשה רצ"ו, סמ"ג לאוין קצ"ב, סמ"ק סי' ר"ס, יורה דעה סי' ק"ס.

מִצְוָה תקעג

לְבַקֵּשׁ רִבִּית מֵעַכּוּ"ם (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"ל)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבַקֵּשׁ רִבִּית מִן הָאֻמּוֹת אִם נִרְצֶה לְהַלְוֹות לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כא) 'לַנָּכְרִי תַּשִׁיךְ'.

משנה הלכות

שילוהו גם כן מקבל שכר הוא ואסור[יג]. אסור ללוה ליהנות למלוה בכל דבר שלא היה מהנהו אם לא היה מלוה לו המעות, אבל מה שרגיל בו מקודם מותר ובלבד שלא יתכוון בשביל ההלואה, ואפילו במה שזה נהנה וזה חסר אם היה רגיל בו מקודם מותר, ודבר של פרהסיא אסור בכל אופן כגון להשאיל לו בית לדור בו אפילו זה לא נהנה וזה לא חסר, וכן לכבדו בבית הכנסת במצוה כגון לקרותו לתורה או גלילה אם לא שידוע לכל שלא עשה בשביל שהלוהו[יד]. ואסור להנותו טובת הנאה שאינה ממון[טו]. מלמד או משרת או שכיר יום ושום אדם אסור ללוות מעות לבעל הבית כדי שישכירהו לעבודה, ואם שכרו בשביל כך הרי זה ריבית גמור[טז]. כללו של דבר כל הנאה שעושה זה לזה בשביל המעות שהלוו זה לזה הרי זה אסור, ומאוד יש ליזהר שלא לחפש אחר צד היתר כי הוא מושך לאדם, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועוברים על לאו משעת כתיבה ואין לוקין עליו.

תקעג) גדרי המצוה. מצות עשה מן התורה להשיך לעכו"ם, כלומר אם הלוה לו מעות מצות עשה ליקח מאיתו ריבית, אבל אין מצוה להלוותו, זה הוא דעת

יג. יו"ד שם ס"ט. יד. יו"ד שם ס"ז, וסי' קס"ו ס"א. וש"ך שם ס"ק א. טו. רמ"א ביו"ד סי' ק"ס סכ"ג. טז. רמ"א יו"ד סי' קס"ו ס"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי אֵין לִגְמֹל חֶסֶד כִּי אִם לְאַנְשֵׁי בְּרִיתֵנוּ הַמַּחֲזִיקִים בַּתּוֹרָה, וּכְמוֹ שֶׁהֵם לֹא יִגְמְלוּ חֶסֶד עִם אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כֵּן אֲנַחְנוּ עִמָּהֶם מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה (חינוך. אלה המצות (האגיז) מצוה תקעג). וְרַבִּים שׁוֹאֲלִים שֶׁאִם הָרִבִּית דָּבָר מְגֻנֶּה וְנִמְאָס הוּא אִם כֵּן הָאֵיךְ צִוָּנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָקַחַת מֵעַכּוּ"ם, הֶבֶל הוּא, כִּי לֹא מָצִינוּ בַּתּוֹרָה גָּזֵל עַכּוּ"ם מָתָר, וְאַדְרַבָּה דַּעַת הָרִבִּה מִן הַפּוֹסְקִים גְּדוֹלֵי הָרִאשׁוֹנִים וְאַחֲרוֹנִים דְּגָזֵל עַכּוּ"ם אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, אֲבָל הָאֱמֶת כִּי הָרִבִּית שֶׁהִיא נַעֲשָׂה לְדַעַת הַלּוֶֹה וּבִרְצוֹנוֹ לֹא נֶאֱסַר מִצַּד הַמְּאוּם אוֹ נִימוּס, כִּי הוּא בֶּאֱמֶת כִּשְׂאָר מִסְחָר, דְּמַה לִּי מַלְוֶהוּ קַרְדֹּם וְנוֹטֵל שָׂכָר אוֹ מַלְוֶהוּ מָעוֹת וְנוֹטֵל שָׂכָר, אֶלָּא שֶׁהַתּוֹרָה

משנה הלכות

הרמב"ם ז"ל[א]. והראב"ד[ב] והרמב"ן[ג] והרשב"א[ד] ועוד גדולי הראשונים חולקים עליו דאין זה מצות עשה רק היתר שהתירה תורה ליקח ריבית מעכו"ם, והר"ן ז"ל המליץ בעד הרמב"ם ז"ל, ועיין של"ה הקדוש בהקדמה לתורה שבכתב ישוב לשיטת הרמב"ם. ולדעת הרמב"ם אם הלוה לעכו"ם בלא ריבית עובר בעשה זו לבד מהלא תעשה ד'לא תחנם'[ה], ומותר להלוות בריבית לגר תושב[ו].

פרטי דינים. מצוה להקדים הלואת ישראל בחנם מהלואת עכו"ם בריבית[ז]. עכו"ם שלוה מישראל ונתגייר גובה ממנו הריבית שעלה עד שלא נתגייר, שלא יאמרו שבשביל שלא יפרע הריבית נתגייר[ח]. ומותר לתת ריבית לעכו"ם[ט]. עכו"ם שלוה מישראל בריבית וביקש לפרעו ומצאו ישראל אחר ואמר תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה נותן לישראל מותר, ואם העמידו אצל ישראל אסור[י]. וכן אם אמר לו הישראל הראשון להלוותם לו הרי זה ריבית גמורה[יא]. נכרי השוכר לישראל שילוה מעותיו לישראל בריבית אסור, אם לא שידוע ומפורסם לרבים שאז מותר, אם אין אחריותם עליו לענין פרעון[יב]. ומזה יש היתר לעובדים ישראלים בבאנק עכו"ם ומלוים בריבית לישראלים[יג].

להלוות למומר בריבית. מומר להכעיס והכופר בתורה להנאה והמחלל שבת בפרהסיא ומומר לכל התורה כולה, נחלקו הפוסקים אי מותר להלוותו בריבית והלך אחר המחמיר, וללוות ממנו וליתן לו ריבית ודאי אסור לכולי עלמא, דאע"פ שחטא ישראל הוא, הרי הוא עושה איסור במה

תקעג) א. הל' מלוה ולוה פ"ה ה"א. **ב.** שם. **ג.** בספר המצוות שורש ו. ורמב"ן בדברים כג, כא. **ד.** ב"מ ע: **ה.** מנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך, ועיין רמב"ם שם. וט"ז יו"ד סי' קנ"ט ס"ק א. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. **ח.** שם ה"ו. יו"ד סי' קע"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ב. **י.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד סי' קס"ט ס"ו. **יא.** עיין יו"ד שם ס"ה וס"ז. **יב.** יו"ד שם סכ"ג. **יג.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קמ"ה.

אֲסַרְתּוּ שֶׁאִם יִקָּחֲנוּ יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל יִהְיֶה עָוֹן פְּלִילִי לִשְׁנֵיהֶם, יַעַן אֲשֶׁר לֹא זָכַר עֲשׂוֹת חֶסֶד וְלֹא הִלְוָהוּ בְּחִנָּם כְּמוֹ שֶׁצִּוְּתָה תּוֹרָה (ויקרא יט, יח) 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ', וְלָכֵן כְּתִיב 'הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָּבָר עִם לְבָבְךָ בְּלִיַּעַל' וְגוֹ', וְאִם לֹא יִקַּח נָאֱמַר (דברים כג, כא) 'לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה'', כִּי חֶסֶד וְרַחֲמִים וּצְדָקָה הוּא שֶׁעָשָׂה בְּיִשְׂרָאֵל חֲבֵרוֹ. אָמְנָם כְּשֶׁיִּקָּחֵם מִן הַנָּכְרִי לֹא יִהְיֶה זֶה עָוֹן, אֶלָּא כִּשְׁאָר מִסְחָר שֶׁאֵין חִיּוּב הַחֶסֶד וְהַלְוָאָה בְּחִנָּם מֻטָּל עָלָיו (עין אברבנאל דברים כג, טז-כו)[יד], וְעַיֵּן לְעֵיל (מצוה תעז).

רמב"ם הל' מלוה פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קצ"ח.

מִצְוָה תקעד

בַּל תְּאַחֵר (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְאַחֵר הַנְּדָרִים וְהַנְּדָבוֹת וּשְׁאָר הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁנִּתְחַיַּבְנוּ בָּהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כב) 'כִּי תִדֹּר נֶדֶר לַה' אֱלֹקֶיךָ לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ'.

משנה הלכות

שהוא לוקח ריבית, ואסור להלוות להם מעות בלא ריבית אם יכול להשתמט מהם[טז]. תינוק הנשבה בין העכו"ם דין ישראל גמור ליה, וכן כל מי שיש לחשבו לתינוק שנשבה[יז]. הקראים בזמן הזה מותר להלוותם בריבית, ויש חולקים דהוה כתינוק שנשבה[יח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר והלוהו בתורת חסד בלבד בלא ריבית עובר בלאו זה, אבל אם מקוה להרויח או שעשה לו טובה ומחזירהו מותר וחייב לעשות עמו חסד, עיין ברד"ק על הפסוק (תהלים טו, ה) 'כספו לא נתן בנשך'.

תקעד) גדרי הלאו. אחד נדרים ונדבות ואחד שאר דברים שאדם חייב בהם מערכין ודמים ומעשרות ומתנות עניים, שעברו עליו שלשה רגלים משעה שנתחייב בהם ולא הביא קרבנותיו שנדר או התנדב, או שלא נתן הערכים והחרמים והדמים, הרי זה עבר בלא תעשה, ואין חילוק

יד. לשון האברבנאל דברים כג, טז-כו. ד"ה והתשובה השלישית היא כי אף על פי שנודה. **טו.** ד"ה והתשובה הרביעית הוא כי הנשך . **טז.** יו"ד סי' קנ"ט ס"ב. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קי"ב. **יז.** יו"ד שם ס"ג בהגה. **יח.** יו"ד שם ס"ג.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁדַּרְכָּם שֶׁל בְּנֵי אָדָם לִנְדֹּר בְּעֵת צָרָה כִּדְכְתִיב (בראשית כח, כ) 'וַיִּדַּר יַעֲקֹב נֶדֶר לֵאמֹר' וְגוֹ', וְכֵן מָצִינוּ בְּיִפְתָּח (שופטים יא, ל), אֲבָל לְאַחַר שֶׁעָבְרָה הַצָּרָה לִפְעָמִים יִתְחָרֵט מֵאֲשֶׁר נָדַר וְאוֹמֵר בְּלִבּוֹ מִי יוֹדֵעַ אֶת נִדְרִי וּמִי בָּא לְבַקֵּשׁ מִמֶּנִּי, הִזְהִיר הַכָּתוּב שֶׁלֹּא תֹאמַר כֵּן 'כִּי דָרֹשׁ יִדְרְשֶׁנּוּ' (דברים שם), כְּלוֹמַר שֶׁעַל כָּל פָּנִים יִדְרְשֵׁהוּ ה' מֵעִמּוֹ הַיּוֹדֵעַ מַחְשְׁבוֹת לִבּוֹ וְיִפָּרַע מִמֶּנּוּ מִדַּעְתּוֹ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, וְחֵטְא אִסּוּר הַנֶּדֶר יִשָּׂאֵר בַּהֲוָיָתוֹ. וְאָמְרוּ זַ"ל (שבת לב:) 'בַּעֲוֹן נְדָרִים אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו קְטַנִּים מֵתִים' חַס וְחָלִילָה, וְזֶה 'וְהָיָה בְךָ חֵטְא' (דברים שם), רוֹצֶה לוֹמַר שֶׁיִּהְיֶה לְךָ דֹּפִי וְחִסָּרוֹן, וְשֶׁלֹּא יַחְשֹׁב הַחוֹשֵׁב שֶׁהַנֶּדֶר נִרְצֶה לָאֵל יִתְבָּרַךְ מִפְּאַת עַצְמוֹ בְּמַחֲשָׁבָה טוֹבָה אוֹ דִּבּוּר שֶׁגַּם זֶה הוּא מִצְוָה, אָמַר (דברים שם כג) 'וְכִי תֶחְדַּל לִנְדֹּר לֹא

משנה הלכות

איזה רגל קודם, דקיימא לן דלא בעי כסדרן, ואין לוקה על לאו זה שאין בו מעשה, ואחר רגל אחד עובר בעשה[א].

פרטי דינים בקרבנות. הקדיש בהמה ונפל בה מום לאחר שני רגלים ופדאה על בהמה אחרת, אינו עובר עד שיעבור ג' רגלים על השניה[ב]. והקרבנות לא נפסלו לאחר ג' רגלים, אלא מקריבן, ובכל יום ויום לאחר רגל השלישי עובר בלאו ד'בל תאחר'[ג]. שאל על ההקדש או על שאר התחייבות והתירו לו נפטר מהלאו[ד]. יורש שמביא קרבנות מורישו אינו עובר ב'בל תאחר'[ה].

בצדקה ונדרים. צדקה בכלל נדרים היא, ואם פסק צדקה במקום שנמצאו עניים עובר בבל תאחר מיד שהיה יכול ליתנו לעניים, אין שם עניים מפריש ומניח עד שימצא עניים[ו], ובמקום שיש גבאי צדקה ופסק על דעת הגבאי אינו עובר עד שישאל הגבאי ממנו[ז]. נזיר שאמר לא אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר יש אומרים[ח] דעובר בבל תאחר מיד אם לא קיבלו, ויש אומרים[ט] לאחר שלש רגלים. הנודר או נשבע לקיים המצוה דעת רמב"ן במלחמות ה' (שבועות ספ"ג) ותוס' בשם מהרא"ם והריטב"א דאינו עובר, ובעל המלחמות (שבועות שם) והר"ן בנדרים ורבינו ירוחם (ספר אדם נתיב י"ד ח"ג) והנימוקי יוסף סבירא להו דעובר בבל יחל, ועיין משנה הלכות נדרים (סי' ג'). ולענין צדקה דעת הרמב"ן ז"ל דמותר לנדור, דדוקא

תקעד) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ד הי"ג. **ב.** שם הי"ד. **ג.** שם הט"ו. **ד.** עיין רמב"ם הל' נדרים פי"ג הכ"ד-כה. ועיין לעיל מצוה ת"ז ובמנחת חינוך שם. **ה.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות שם הי"ד. **ו.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ח ה"א. יו"ד סי' רנ"ז ס"ג. **ז.** רמ"א ביו"ד שם. **ח.** רמב"ם הל' נזירות פ"א ה"ד. ר"ן נדרים ג: ד"ה בל תאחר דנזירות. **ט.** רא"ש נדרים שם.

יִהְיֶה בְּךָ חֵטְא' כְּמוֹ שֶׁיִּהְיֶה בְּאַחוֹר הַנֶּדֶר. וּכְתִיב (שם, כד) 'מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ', לְבָאֵר שֶׁהַנֶּדֶר הָעִקָּר לִשְׁמֹר וּלְקַיֵּם (עיין אברבנאל דברים כג, טז-כו), וְעַיֵּן לְעֵיל (מצוה תו-תז).

ר"ה ד: ה. ו. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ד והל' מתנות עניים פ"ח, ספר המצוות לא תעשה קנ"ה, סמ"ג לאוין של"א, יורה דעה סי' רנ"ז.

מִצְוָה תקעה

מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַיֵּם כָּל מַה שֶּׁקִּבַּלְנוּ עָלֵינוּ וְנִתְחַיַּבְנוּ עַל נַפְשׁוֹתֵינוּ בִּדְבוּר אוֹ שְׁבוּעָה וּנְדָרִים וּצְדָקָה וְקָרְבָּנוֹת וְזוּלַת זֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כד) 'מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִמַּה שֶּׁבֵּאֵר הַכָּתוּב (שם) 'וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַה' אֱלֹקֶיךָ', כְּלוֹמַר שֶׁהַסִּבָּה שֶׁיִּשְׁמֹר הַנְּדָרִים תִּהְיֶה מִשְּׁנֵי צְדָדִים, א' מִצַּד הַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא אֲשֶׁר נָדַר אֵלָיו וְאֵין רָאוּי שֶׁיְּכַזֵּב לוֹ, וַהֲלֹא תִּרְאֶה כַּמָּה זְהִירִין בְּנֵי אָדָם לְהָבִיא דּוֹרוֹן הַמֶּלֶךְ שֶׁהִבְטִיחַ לוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן מַתְּנוֹת

משנה הלכות

בקדשי מזבח חיישינן דילמא אתי לידי תקלה, אבל לצדקה ומעשר לעניים ולקיים מצות נשבעין ונודרין, וכן כתב הרשב"א בריש חולין, והרדב"ז (סי' תתפ"ב) ועוד אחרונים חולקין. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים נקבות.

תקעה) גדרי המצוה. מצות עשה של תורה שיקיים אדם שבועותיו או נדריו, שנאמר 'מוצא שפתיך תשמור', ונאמר (במדבר ל, ג) 'ככל היוצא מפיו יעשה'[א].

מצוה לשאול על נדרו. ומיהו אמרו רז"ל (נדרים כב.) 'כל הנודר כאלו בנה במה והמקיים כאלו הקריב עליה קרבן', כלומר שאסור לנדור וכל שכן לקיים, ואם נדר מצוה לשאול על נדרו שלא יכשל בהם, במה דברים אמורים בנדרי איסור, אבל בנדרי הקדש מצוה לקיימן ולא ישאל עליהם אלא מדוחק[ב].

קיום המצוה. קרבנות שנדר כיון שעבר עליהם רגל אחד ולא הביא עובר בעשה אם בא לירושלים, אבל אם לא עלה

תקעה) א. רמב"ם הל' נדרים פ"א ה"ד. **ב.** רמב"ם שם פי"ג הכ"ה. יו"ד סי' ר"ג ס"ג.

מַלְכּוֹ שֶׁל עוֹלָם, ב' מִצַּד הַנּוֹדֵר עַצְמוֹ, שֶׁאֵין כְּבוֹדוֹ שֶׁלֹּא יִשְׁמֹר אֶת דְּבָרוֹ, וְעַל זֶה אָמַר (שם) **'נְדָבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ'** (עיין אברבנאל דברים כג, טז-כו)**. וּמֵאַחַר שֶׁהַדִּבּוּר בָּאָדָם הוּא יִתְרוֹנוֹ עַל הַבַּעֲלֵי חַיִּים, וּפִיו הוּא הַכְּלִי אֲשֶׁר בּוֹ יִשַּׁבַּח לְקוֹנוֹ, אֵין רָאוּי לְחַלְּלוֹ וּלְטַנְּפוֹ בְּנִבְלוּת פֶּה וְשֶׁקֶר חָלִילָה** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רלג)**. עוֹד דָּרְשׁוּ, 'מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ' כְּלוֹמַר אֲפִלּוּ הוֹצָאַת הַשְּׂפָתַיִם מִן הַשָּׂפָה וְלַחוּץ בְּלִי כַּוָּנַת הַלֵּב 'תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַה'', כִּי אֲמִירָתוֹ לְגָבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לְהֶדְיוֹט דָּמִי, כָּל שֶׁכֵּן 'נְדָבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ' בְּכַוָּנַת הַלֵּב שֶׁנִּתְחַיֵּב לִשְׁמֹר וּלְקַיֵּם.**

ר"ה ו. שבועות כו: מס' נדרים, רמב"ם הל' נדרים, ספר המצוות מצות עשה צ"ד, סמ"ק עשין קכ"ד, יורה דעה סי' ר"ד.

משנה הלכות

לרגל באונס או אפילו במזיד אינו עובר, אם חלה הקרבן אינו עובר, בין רגל לרגל אינו עובר רק ברגל עצמו[ד]. וכל אלו שאינם חייבים לעלות לרגל אע"ג דבאו לירושלים אינם עוברים[ה]. הנודר בצדקה חייב ליתנה מיד, אין כאן עניים יפריש מיד ויתנה לעני הנמצא ראשון, ואם פירש לאיזה עני יתן אינו עובר עד שימצא אותו עני, ובמקום שיש גבאי צדקה ונדר על דעת הגבאי כיון שתבעו עובר[ו].

שני מיני נדרים. ושני מיני נדרים הם, א', שיאסור עליו דבר המותר לו כגון פירות וכיוצא בו, ואומר הרי עלי כקרבן או ככל דבר הנידור, ואינו תופס אלא בדבר הנידור, אבל אמר הרי זו כחזיר אינו נדר, שצריך לתלות הנדר באיסור הנעשה על ידי אדם וחזיר איסורו בידי שמים, וזה נקרא נדרי איסור[ז]. מין הב', המחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו כנדרים ונדבות, האומר הרי עלי, הרי זה נדר וחייב באחריותו, והאומר הרי זו, הוא נקרא נדבה ואינו חייב באחריותו אם מתה או נגנבה[ח]. וצדקה בכלל זה[ט], ועיין לעיל (מצוה תקע"ד).

פרטי דינים. הנודר בטעות וכן נדרי אונסין נדרי הבאי אין צריכין התרה ואינו עובר[י]. נדר חל על נדר[יא], ויש אומרים דאינו חל[יב]. נזירות חל על נזירות[יג]. ופרטי דינים רבים הם המפוזרים בשולחן ערוך, ועיין בספרי משנה הלכות נדרים ונזיר. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ג. ע"ע שבועות כו: **ד.** מנחת חינוך. **ה.** עיין ראש השנה ו: **ו.** יו"ד סי' רנ"ז ס"ג. **ז.** רמב"ם הל' נדרים פ"א ה"א. יו"ד סי' ר"ד ס"א-ב. **ח.** רמב"ם שם ה"ב, והל' מעשה הקרבנות פי"ד ה"ד-ה. **ט.** רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ח ה"א. יו"ד סי' רנ"ז ס"ג. **י.** רמב"ם הל' נדרים פ"ד ה"א. יו"ד סי' רל"ב ס"ה ז' וסי"ג. **יא.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. **יב.** יו"ד סי' רל"ט סי"ד-טו. **יג.** רמב"ם הל' נזירות פ"ד ה"ב. יו"ד שם סי"ב.

מִצְוָה תקעו

כִּי תָבֹא בְכֶרֶם רֵעֶךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִיוֹת הַשָּׂכִיר אוֹכֵל בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה מִמַּה שֶׁעוֹבֵד בּוֹ אִם יִהְיֶה הָעֲבוֹדָה בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקַע, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כה) 'כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁצַּעַר גָּדוֹל הוּא לְאָדָם שֶׁנִּכְנָס בְּכֶרֶם חֲבֵרוֹ הֶעָשִׁיר וְעוֹשֶׂה בָּעֲנָבִים, וְהָעַיִן רוֹאָה וְהַלֵּב חוֹמֵד וּמִתְאַוֶּה לֶאֱכֹל מֵהֶם וְאֵין לְאֵל יָדוֹ, וְיִהְיֶה לוֹ צְרוּת עַיִן לְבַעַל הַבַּיִת וַיְכַנִּים עַיִן רָעָה בְּתְבוּאָתוֹ, וְכַאֲשֶׁר יֵשׁ לוֹ רְשׁוּת לֶאֱכֹל מִמַּה שֶׁעָמַל וְיָגֵעַ בּוֹ יִהְיֶה שָׂמֵחַ בִּבְרְכַת ה' שֶׁנָּתַן לַחֲבֵרוֹ וְלֹא יִהְיֶה לוֹ צְרוּת עַיִן, וּמֻתָּר לֶאֱכֹל בְּדֵינָר אֲפִלּוּ שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה אֶלָּא בְּמָעָה כֶּסֶף, אֶלָּא שֶׁמְּלַמְּדִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יְהֵא רַעֲבָתָן בְּיוֹתֵר וְיֹהֵא נוֹעֵל דֶּלֶת

משנה הלכות

תקעו) קיום המצוה. השוכר את הפועל שיעבוד אצלו בגידולי קרקע, הן שכיר יום הן קבלן, או שכרו לעשות עמו במחובר זכתה לו התורה לפועל ישראל שיאכל ממה שעבד, ואינו אוכל אלא בשעת גמר מלאכה כלומר קוצר או בוצר, דאז נותן לכליו של בעל הבית זכתה לו התורה גם כן, וכן אם הפועל העושה בתלוש מן הקרקע קודם שיגמור סוף מלאכה המחייב אותו בחיוב האחרון שבו אוכל ממה שהוא עושה, ואם חסמו עובר ושלומי משלם מלקי לא לקי[א]. פועל העושה שלא בשעת גמר מלאכה כגון העודר בגפנים או מכסה שרשי האילנות, ואפילו המנכש בצלים ושומים כגון שעוקר את הקטנים מן הגדולים לא יאכל מהם, אף על פי שהיא גמר מלאכת הקטנים, שעיקר המלאכה לצורך הגדולים להרחיב להם מקום ועדיין לא נגמרו, העושה בדבר שאינו גידולי קרקע כגון חולב ומגבן ומחבץ אינו אוכל[ב]. העושה בתלוש לאחר שנגמרה מלאכתן למעשר כגון בודל בתמרים וגרוגרות, אינו אוכל, שכל דבר שאין אחר חיוב מעשר חיוב אחר אינו אוכל, בפת אוכל עד שיתחייב בחלה, היינו שיתן מים על הקמח, תבואה שאינה עומדת ללחם נגמרה מלאכתה מיד[ג]. היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים, עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר, גפן שמודלת אגב חברתה אוכל משניהם, ומתקנת חכמים

תקעו) א. רמב"ם הל' שכירות פי"ב ה"א-ב. חו"מ סי' של"ז ס"א-ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"ב. **ג.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם.

בְּפָנָיו (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה רלד). זוֹלַת כִּי וַדַּאי מֵאַהֲבַת הַבּוֹרֵא אֶל עַמּוֹ רָצָה לְלַמְּדָם לִהְיוֹת לָהֶם נֶפֶשׁ יָפָה וְרָצוֹן טוֹב, וְעַל יְדֵי זֶה תָּחוּל עָלָיו בִּרְכַּת הַשֵּׁם עֲלֵיהֶם, וּבְאֹם יְדַקְדֵּק הַבַּעַל הַבַּיִת עִם הַפּוֹעֵל עַל כָּל גַּרְעִין תְּבוּאָה מוֹרֶה בְּנַפְשׁוֹ הַכְּילוּת וּמְזֻגּוֹ רַע מְאֹד אַחַר שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֵּרְכוֹ בַּכֹּל, וְהֶעָנִי עוֹבֵד אֶצְלוֹ לָמָּה לֹא יֵהָנֶה מִפְּרִי מַעֲלָלוֹ, וְהָרָעָה וְהַמְּאֵרָה תִּדְבַּק בָּרָעִים וְהַטּוֹבוֹת בַּטּוֹבִים, מִין בְּמִינוֹ (חינוך).

ב"מ פז: רמב"ם הל' שכירות פי"ב, ספר המצוות מצות עשה ר"א ול"א תעשה רס"ז-רסח, סמ"ג עשין צ"א ול"אוין קפ"ב-קפג, סמ"ק רע"ג-רעד, יראים קס"ג-קסד, חושן משפט סי' ש"ל"ז-ש"ל"ז.

מִצְוָה תקעז

וְאֶל כֶּלְיָךְ לֹא תִתֵּן (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִקַּח הַשָּׂכִיר מִמַּה שֶׁעוֹבֵד בּוֹ יוֹתֵר עַל אֲכִילָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כה) 'וְאָכַלְתָּ וְגוֹ' וְאֶל כֶּלְיָךְ לֹא תִתֵּן'.

משנה הלכות

שבשעה שהולך משורה לשורה אוכל, לא יאכל פת עם הענבים, ולא ימצוץ הענבים וישליך הקליפה, ולא יאכל במלח[ד], ולא יאכל אכילה גסה ד'שבעך' כתיב[ה]. היה עושה הוא ואשתו ובניו ועבדיו והתנה עם הבעל הבית שלא יאכלו ממה שהם עושים אם הם גדולים ומדעתם התנה לא יאכלו, ואם הם קטנים יאכלו בעל כרחו[ו]. ורשאי בעל הבית להשקות הפועלים יין שלא יאכלו ענבים הרבה, והפועל רשאי להרעיב עצמו בבית כדי שיאכל הרבה אצל בעל הבית במלאכתו[ז]. האוכל בשעה שאין לו לאכול עובר בלאו, והעובר ולא הניח עובר בלאו[ח], ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקעז) כמה מותר לו לאכול. פועל שעשה מלאכה שמותר לו לאכול אוכל כדי שבעו, ויכול הפועל לאכול אפילו יותר על שכרו, כגון ששכרו אינו אלא דינר והוא אוכל שווה סלע עד כדי שבעו, ומיהו מלמדין אותו שלא יהא רעבתן לטובתו שלא יסגור הפתח לפניו וימנעו מלשכרו[א].

לאחר העבודה. ואסור לפועל לקחת ממה שיעבוד בו לביתו, ואפילו לאכול אחר

ד. רמב"ם שם ה"י. חו"מ שם ס"ט-י וסי"ב-יג. **ה.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם סי"ד. **ו.** רמב"ם שם הי"ד. חו"מ שם סי"ז. **ז.** רמב"ם שם פי"ג ה"ו. חו"מ שם סט"ו. **ח.** רמב"ם שם פי"ב ה"ג. חו"מ שם סי"ח.
תקעז) א. רמב"ם הל' שכירות פי"ב הי"א. חו"מ סי' של"ז ס"ז.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַנּוֹטֵל כָּל שֶׁהוּא מִבַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת הֲרֵי זֶה גָּזֵל מִן הַתּוֹרָה, וְלֹא הִתִּירָה הַתּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד נֶפֶשׁ הַמִּתְאַוָּה, כֵּיוָן שֶׁהוּא מִתְעַסֵּק וְטוֹרֵחַ בְּפֵרוֹתָיו שֶׁל חֲבֵרוֹ אִם לֹא יִהְיֶה אֶפְשָׁר לוֹ לֶאֱכֹל בְּהֶתֵּר יֹאכַל בְּאִפּוּר[ב], וְהִתִּירָה הַתּוֹרָה 'כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעָךְ' (דברים שם) כָּעִנְיָן שֶׁכָּתוּב (משלי יג, כה) 'צַדִּיק אֹכֵל לְשֹׂבַע נַפְשׁוֹ' (רבינו בחיי דברים שם). אֲבָל הַמֵּשִׂים בְּכֵלָיו מֵאֵינוֹ שֶׁלּוֹ מַרְאֶה בְּעַצְמוֹ חֶסְרוֹן אֱמוּנָה וּבִטָּחוֹן בַּה', וְרוֹצֶה לִבְטֹחַ עַצְמוֹ בְּשֶׁל חֲבֵרוֹ, וְלָכֵן אֲפִלּוּ כְּדֵי שָׂבְעוֹ לֹא הָיָה רָאוּי לוֹ, שֶׁלְּעוֹלָם לֹא יִשְׂבַּע, וְעַל דֶּרֶךְ 'אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף' (קהלת ה, ט), וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָנָה רוֹצֶה מָאתַיִם[ג]. וְאִם תִּשְׁאַל לָמָּה הָיָה צָרִיךְ לְלָאו זֶה, הֲלֹא בִּכְלַל גָּזֵל הוּא, הַתְּשׁוּבָה הִיא לְפִי שֶׁיְּדַמֶּה הַפּוֹעֵל שֶׁלֹּא יֵהָא לוֹ חֵטְא בְּלָקְחוֹ מִגְּדוּלֵי קַרְקַע בְּעֵת הַקָּצִיר וְהַבָּצִיר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַקְפִּיד

משנה הלכות

העבודה, ולא אכל בתוך העבודה אסור[ד]. ודרשו רז"ל (ספרי פר' כי תצא נו) "ואל כליך לא תתן בשעה שאתה נותן בכליו של בעל הבית אתה אוכל, אי אתה נותן בכליו של בעל הבית אי אתה אוכל'. ולא יקח הפועל יתר על אכילתו ולא יאכל אכילה גסה[ה].

פרטי דינים. רשאי הפועל לטבל פיתו בציר כדי שיאכל ענבים הרבה[ו]. פועל שאמר לבעל הבית תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול, או שאמר הריני נוטל מעט מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובני אין שומעין לו, ואפילו נזיר שהיה עושה בענבים ואמר תנו לאשתי אין שומעין לו[ז]. היה משמר ה' ערימות של חמישה בני אדם לא ימלא כריסו מאחד, אלא אוכל מכולם לפי חשבון[ח]. העושה בתאנים לא יאכל בענבים, ומונע עצמו מלאכול בענבים עד שיבוא לתאנים ויאכל אם ירצה, וכן מהרעות להיפות[ט]. העושה בגת עד שלא הלכו שתי וערב אוכל ענבים ואינו שותה תירוש, מפני שאין מלאכתן ניכרת ביין, משהלכו שתי וערב אוכל בענבים ושותה בתירוש[י]. שכרו לעשות בנטע רבעי אינו אוכל, לא הודיעו שהוא נטע רבעי פודה ומאכילו[יא].

כללים. פועל העובר ונוטל מפירות בעל הבית שלא בשעת עבודה לאכילה

ב. ע"ע שפתי כהן (צפת) דברים כג, כו. **ג.** עיין קה"ר א, יג. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סי"ח. **ה.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם סי"ד. **ו.** רמב"ם שם פי"ג ה"ו. חו"מ שם סט"ו. **ז.** רמב"ם שם פי"ב הי"ג. חו"מ שם סט"ז. **ח.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם ס"ח. **ט.** רמב"ם שם ה"י. חו"מ שם ס"ט. **י.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם. **יא.** רמב"ם שם ה"ז.

כָּל כָּךְ בָּזֶה כְּמוֹ שֶׁהֵם מַקְפִּידִים בְּמַה שֶׁיֵּשׁ לָהֶם בַּבַּיִת, וְלָכֵן הִקְפִּידָה הַתּוֹרָה כְּדֵי שְׁבִיעָה וְלֹא יוֹתֵר[יב], אַחַר שֶׁעָשָׂה מְלַאכְתּוֹ מְזוֹנוֹתָיו עַל בַּעַל הַבַּיִת, 'וְאֶל כֶּלְיֵךְ לֹא תִתֵּן' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שמ. ועיין חינוך).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקעח

וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל הַשָּׂכִיר בִּשְׁעַת עֲבוֹדָתוֹ מַה שֶּׁמֻּתָּר לוֹ לֶאֱכֹל כְּדֵי שָׂבְעוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, וְהֵינוּ בַּהֲלִיכָתוֹ מֵאֶמֶן לְאֶמֶן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, כו) 'וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף עַל קָמַת רֵעֶךָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי שָׂכִיר הוּא וּבָא בִּשְׂכָרוֹ, וְאִם יְבַטֵּל זְמַן בִּשְׁעַת עֲבוֹדָתוֹ לַאֲכִילָה נִמְצָא גּוֹזֵל אֶת בַּעַל הַבַּיִת, אֶלָּא בַּהֲלִיכָתוֹ מֵאֶמֶן לְאֶמֶן אוֹכֵל כֵּיוָן שֶׁאָז אֵינוֹ מְבַטֵּל מִזְמַן בַּעַל הַבַּיִת[א]. וְאָמַר 'וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף עַל קָמַת רֵעֶךָ', כִּי לְעֵיל מִנַּה הִזְהִיר שֶׁלֹּא

משנה הלכות

עובר בלאו, ואינו לוקה דניתן להשבון[ג]. ובמנחת חינוך נסתפק כאן אי עובר גם משום לאו דגזל שהרי גזל מה שאינו שלו, ועיין מהר"ם שי"ק מה שכתב בזה. וצריך עיון שלא זכרו השרים מדברי הסמ"ק (מצוה רע"ג) וזה לשונו 'ואין לוקין על לאו זה שהרי אם עשה כך חייב לשלם דגזלן הוא' עד כאן, ומפורש כתב דהוה גזלן.

תקעח) דעות הראשונים וגדר הלאו. קיום המצוה, נחלקו הראשונים בפי' מצוה זו, דעת הרמב"ם ז"ל[ב] בפי' המצוה שאסור לפועל לאכול בשעת מלאכה אלא בגמר מלאכה, שנאמר 'וחרמש' וגו', ומפי השמועה למדו שכל זמן שהוא עוסק בקצירה לא יניף חרמש לאכילתו וכן כל כיוצא בזה, אלא ימתין עד גמר מלאכה. ואף על פי שמותר לאכול שלא בשעת עבודה, כלומר כשהולך מאומן לאומן או כשימלא הסל קודם תקנת חכמים מפני השבת אבידה לבעלים כדי שלא יבטלו ממלאכתן[ג]. אבל הסמ"ג והרמב"ן והחינוך והיראים ושאר

יב. ב"מ פז: **יג.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סי"ח. **תקעח) א.** עיין רמב"ם הל' שכירות פי"ב ה"ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. **ג.** שם ה"ב.

לִתֵּן לְכֻלָּיו־, אֲבָל כָּאן מְדַבֵּר בְּפוֹעֵל שֶׁכָּל הַיּוֹם מֵניף הַחֶרְמֵשׁ עַל קָמַת בַּעַל הַבַּיִת מִכָּל מָקוֹם כְּשֶׁהוּא רוֹצֶה לֶאֱכֹל לֹא יָניף חֶרְמֵשׁ דֶּרֶךְ רַעֲבָתָנוּת כְּעוֹשֶׂה בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, אֶלָּא 'וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ', פֵּרוּשׁ לְצֹרֶךְ אֲכִילָתָן 'לֹא תָנִיף' הַחֶרְמֵשׁ אֶלָּא 'וְקָטַפְתָּ בְּיָדֶךָ'ה. וְכֵן דָּרְשׁוּ בְּסִפְרִי (פר' כי תצא נז) ''וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף' בְּשָׁעָה שֶׁאַתָּה מֵניף הַחֶרְמֵשׁ עַל קָמַת בַּעַל הַבַּיִת', וְהַכַּוָּנָה דִּלְדִרְדְּ לֹא תִקְטוֹף בְּחֶרְמֵשׁ אֶלָּא 'וְקָטַפְתָּ בְּיָדֶךָ' לַאֲכִילָתֶךָ.

מראה מקומות עיין במצוה תקע"ו.

מִצְוָה תקעט

וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת (מִצְוַת עֲשֵׂה רל"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהָרוֹצֶה לְגָרֵשׁ אִשְׁתּוֹ יִגָּרְשֶׁנָּה בִּכְתָב הַנִּקְרָא סֵפֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, א) 'וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת'.

משנה הלכות

ראשונים הביאו מספרי (פר' כי תצא נז) 'כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלילות בידך וחרמש לא תניף על קמת רעיך', ותניא "בידך' ולא במגל ולא בחרמש', וכאשר הזהיר לפועל שלא לקטוף קמה ולאכול כי אם ביד, כך הזהיר בכרם שלא לבצור לצורך אכילתו בדבר שדרכו לבצור, שהרי סמוכים זה לזה. ואפילו רבי יהודה דבעלמא לא דרש סמוכין, במשנה תורה דרש סמוכין[ו]. ועוד דכתיב 'כי תבוא בכרם רעך', וכתיב 'וכי תבוא בקמת רעך וגו' וחרמש', וי"ו מוסיף על ענין ראשון ולמדין זה מזה' עד כאן לשון הסמ"ג (לאוין קפ"ג). וזה לשון הסמ"ק (מצוה רע"ד) 'וכמו שהזהיר הכתוב על הפועל שלא לקטוף קמה ולאכול כי אם ביד, כך הזהיר שלא לבצור בכרם, הרי הם סמוכים זה לזה' וכו' עיין שם. ועיין בהשגות הראב"ד ובלחם משנה[ז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על זה בין איש ובין אשה והניף חרמש על קמת רעהו עבר על לאו זה, ואינו לוקה עליו מפני שחייב לשלם.

תקעט) מפני מה מגרשין. קיום המצוה, מדין תורה שלא יגרש האיש אלא לרצונו והאשה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה[א]. ומגרש בין מחמת קטטה שלא מצאה חן בעיניו ובין מחמת אהבה, וכגון שלא תפול ליבום וכיוצא בזה[ב]. ורבינו גרשום

ד. דברים שם כה (הוא במצוה הקודמת). **ה.** עיין אלשיך דברים שם. **ו.** יבמות ד. **ז.** הל' שכירות שם.

תקעט) א. אבן העזר סי' קי"ט ס"ו. **ב.** בית שמואל אבן העזר סי' קי"ט ס"ק ג. ועיין שו"ת משנה הלכות

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאִשָּׁה נִבְרֵאת לְעֵזֶר לָאָדָם וְנִתְּנָה לוֹ לְטוֹבָתוֹ, לְפִי שֶׁאֵין הָאָדָם כְּשֶׁאָר בַּעֲלֵי חַיִּים הַמַּשִּׂיגִים כָּל צָרְכָּם בְּגוֹן מַלְבּוּשֵׁיהֶם וּמְזוֹנוֹתֵיהֶם בְּטֶבַע הָעוֹלָם, אֲבָל הָאָדָם יִקָּנֶה אוֹתָם בְּזֵעַת אַפּוֹ, וְהָאִשָּׁה תַּעֲזֹר לוֹ מְאֹד בַּדְּבָרִים הָאֵלּוּ וְתַעֲזֹר לוֹ בְּכָל עָמְלוֹ וְיִגִיעַ כַּפָּיו, וּתְכַוֵּן לוֹ כָּל צָרְכּוֹ וַהֲנָאַת גּוּפוֹ, וְתִמְנָעֵהוּ מֵחֲטֹא וְלָלֶכֶת אַחַר תַּאֲוֹתָיו, וְיַעֲמִיד עִמָּהּ בָּנִים וְהִיא תְּגַדְּלֵם וּתְחַנְּכֵם, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל יְבָמוֹת (סג.) 'דַּי לָנוּ

משנה הלכות

מאור הגולה החרים שלא לגרש אשה שלא מדעתה, ובקצת נשים מתירין לו לישא אחרת על אשתו, ודבר זה לגדולי הדור לפסוק[ג]. ויש שכופין להוציא, מוכת שחין, ובעל פיליפוס, וכופר באלקי ישראל, ומי שהוא רועה זונות, ועוד קצתם עיין בשולחן ערוך[ד]. ובאשה מצוה לגרש העוברת על דת משה, כגון מאכילתו שאינו מעושר, ומשמשתו נידה, ואינה קוצה לו חלה, והנודרת ואינה מקיימת, והעוברת על דת יהודית, כגון יוצאת בשוק וראשה פרוע, אפילו קלתה על ראשה, אם יוצאת לרשות הרבים בלי שבכה על ראשה, ומשחקת עם בחורים ועוד כמה דברים עיין בשולחן ערוך[ה].

כתיבת ומסירת הגט. וי' דברים הם עיקרי הגט מהתורה. א', שיגרש בכתב. ב', שלא יגרש הבעל אלא מרצונו. ג', שיהא ענין הכתב ספר כריתות דבר הכורת בינו לבינה. ד', שלא ישאר לו עילה שום רשות והסירה מקנינו. ה', שיהא נכתב לשמה. ו', שלא יהא הגט מחוסר מעשה אחר כתיבה אלא נתינה. ז', שיתננו לה או לשלוחה. ח', שיתננו לה בפני עדים כשרים. ט', שיתננו לה בתורת גירושין. י', שיהא הבעל או שלוחו שיתננו לה[ו]. ונהגו לכתוב בי"ב שיטין כמנין 'גט'[ז]. ולכתחילה בעי בית דין ליתן לה[ח], ושינתן ביום, ובדיעבד נתנו ביחיד ובלילה כשר[ט]. והכל כשרין לכתוב הגט, אפילו חרש שוטה וקטן, אם אחרים עומדין על גבן ומלמדן, ויש פוסלים בהם[י].

מי ראוי לסדר גיטין. ודיני גיטין רבים הם כהררים התלויים על חוט השערה, והמשנה ח"ו מרבה ממזרים בישראל, ולכן אמרו ז"ל (קידושין יג.) 'כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן', ומאוד מאוד יש להזהיר ולהזהר בזה, ובפרט

ח"ד סי' ר"ט. **ג.** אבן העזר סי' קי"ט שם ברמ"א. **ד.** אבן העזר סי' קנ"ד ס"א, ורמ"א שם. **ה.** שם סי' קט"ו ס"א ג-ד. **ו.** רמב"ם הל' גירושין פ"א ה"א. **ז.** אבן העזר סי' קכ"ה סי"א. **ח.** עיין אבן העזר סי' קמ"ב ס"ד ברמ"א. ועיין נודע ביהודה תנינא סי' קי"ד. וחתם סופר אבן העזר ח"ב סי' ס"ד-ס"ה. ורבינו גרשום מאור הגולה ערכין כג. ושיטה מקובצת שם, כמצוין בשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ק"מ. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"י סי' רס"ו, ובמה"ת ח"ב סי' שס"ד. **ט.** עיין אבן העזר סי' קכ"ג ס"ה ברמ"א. וחלקת מחוקק שם ס"ק י"ג-יד. ופתחי תשובה ס"ק ו, וסי' קמ"ב ס"ה ברמ"א. ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ד סי' קי"א. **י.** רמב"ם שם פ"ג הי"ח. אבן העזר סי' קכ"ג ס"ג.

שֶׁמְּגַדְּלוֹת אֶת בָּנֵינוּ וּמַצִּילוֹת אוֹתָנוּ מִן הַחֵטְא'. וְצִוָּתָה הַתּוֹרָה הָאֱלֹקִית עַל חֶבְרַת הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ, וְהִזְהִיר אוֹתָהּ שֶׁלֹּא תְּזַנֶּה תַּחַת בַּעְלָהּ, וְלָאָדָם אָמַר 'שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע'[א]. אָמְנָם כָּל אֵלּוּ לֹא יִמָּצְאוּ כִּי אִם בִּהְיוֹתָם מַסְכִּימִים בַּטֶּבַע וּבַמֶּזֶג שֶׁזֶּה יָבִיא בֵּינֵיהֶם אַהֲבָה וְהַסְכָּמָה, וְאִם לֹא תַּסְכִּים עִמּוֹ אֶלָּא תִּהְיֶה מִתְחַלֶּפֶת לֹא יִמְשֹׁךְ לוֹ שׁוּם תּוֹעֶלֶת, וְטוֹב לָאָדָם שֶׁיִּהְיֶה יְחִידִי וְלֹא בְּחֶבְרַת הַנָּחָשׁ הַצִּפְעוֹנִי[ב] עַד שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ (קהלת ז, כו) 'וּמוֹצֵא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה', וְאָמְרוּ רַז"ל (יבמות שם) אִשָּׁה רָעָה הִיא מִידֵי דְּקָשָׁה מִמַּזִּיקִין (אברבנאל דברים כד, א-ד). וְאַחַר שֶׁהִיא מוֹרַת רוּחַ לוֹ מְגָרְשָׁהּ, וְצִוָּה בְּסֵפֶר כְּדֵי שֶׁיִּתְפָּרְסֵם הַדָּבָר אוּלַי יִשָּׁאֶנָּה אַחֵר וְלֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ (עיין חינוך).

מס' גיטין, רמב"ם הל' גירושין, ספר המצוות מצות עשה רכ"ב, סמ"ג עשין נ, סמ"ק סי' קפ"ד, אבן העזר סי' קי"ט.

משנה הלכות

במדינה זו אשר בעוונותינו הרבים הרבה חללים הפילה וכל הרוצה ליטול את השם נוטל, והרבה העוסקים ומיעוטא דמיעוטא היודעים, ובשו"ת הריב"ש כתב לו רבו הר"ן ז"ל על גט אחד שהיה נכתב כדינו אבל לשון ההרשאה היה מגומגם, וכתב 'מלשונם של הבית דין ניכר שאינם תלמידי חכמים ויש לחוש לכמה פסולים שאינם ניכרים בגט, כי הלכות אלו הררים התלויים בשערה'. ובשו"ת פני יהושע (ח"ב סי' ע"ז) כתב 'המשנים ח"ו אות אפילו נקודה אינו גט, ואותן המסדרין גיטין על פי סדר הגיטין הנדפס כמו שמסדרין הגדה של פסח, מרבים ממזרים בישראל, כי הסדר הזה טוב ויפה למי שלמד ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים ושימש רבותיו, אבל לסדר על פי אותו הסדר קשים לעולם יותר מדור המבול'[ג], ועיין פוסקים בזה ומי לא ייראי. ובזמן חכמי התלמוד היו מושיבין דיינים מיוחדין לזה שלא יבוא כל אחד ויטפל בהם, וכל שכן בזמנינו אלה שהיה צריך להעמיד בית דין מומחין לזה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ועבר ולא גירש אשתו שצריך לגרשה ביטל עשה זו והרי היא אשת איש ועונשו גדול מאוד.

א. שמות כא, י. **ב.** עיין יבמות קיב: כתובות עב. עז. פו: 'אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת'. **ג.** חתם סופר אבן העזר ח"ב סוף סי' ל"ד.

מִצְוָה תקפ

לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ (לֹא תַעֲשֶׂה שמ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ אַחַר שֶׁנִּשֵּׂאת אוֹ נִתְאָרְמָה לְאַחֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, ד) 'לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאֵר הַקְּרָא (שם) 'אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה', כִּי כָּל אֲשֶׁר יָדָעָה אִישׁ אַחֵר עַל יְדֵי נְשׂוּאִין תֶּחְשַׁב לוֹ טְמֵאָה, וְהַטַּעַם כְּדֵי לְהַרְחִיק כָּל מִינֵי זִמָּה וּמִינֵי נַבְלוּת וְשֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ נְשׁוֹתֵיהֶן זֶה לָזֶה, יִכְתֹּב לָהּ גֵּט בָּעֶרֶב וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה אֵלָיו וּמַחֲזִירָה לוֹ, וְזֶה טַעַם 'וְלֹא תַחֲטִיא אֶת הָאָרֶץ' (דברים שם) כִּי זֶה סִבָּה לַחֲטָאִים גְּדוֹלִים, וּבְסִפְרִי (פר' כי תצא ס) 'וְלֹא תַחֲטִיא' לְהַזְהִיר הַבֵּית דִּין עַל כָּךְ (רמב"ן דברים שם). וְהַמַּעֲשֶׂה

משנה הלכות

תקפ) גדרי האיסור. אדם מישראל שגירש את אשתו בין מן האירוסין, ובין מן הנישואין, והלכה ונשאת לאחר או נתארסה לאחר ונתגרשה או נתארמלה ממנו, אשה זו אסורה על הראשון להשיאה לעולם, ואם עבר ונשאה עובר בלאו זה ולוקין שניהם ככל חייבי לאוין[א]. ואפילו לא נתגרשה אלא מחמת קול בעלמא ונשאת לאחר אסורה לראשון לעולם[ב].

המותרות לחזור. גרושה שזינתה מותרת לחזור לבעלה הראשון[ג]. זינתה עם אחד ונשאת לשני ונתגרשה ממנו, מותרת לחזור לראשון ואפילו היתה מיוחדת לו מתחילה[ד]. חרש שגירש ברמיזה והלכה ונתקדשה לחרש אחר, ואין צריך לומר לפיקח, אסורה לחזור לבעלה החרש, אבל אשתו של פיקח שנתגרשה והלכה ונשאת לחרש ונתגרשה מותרת לחזור לבעלה הפיקח[ה]. וכתבו האחרונים[ו] דבכל מקום שהנישואין הראשונים היו דאורייתא והשניים דרבנן וגירש השני אין אוסר על הראשון, היו שניהם דרבנן אוסר השני על הראשון. מי שקידש אשה דרבנן ובא שני וקידשה דאורייתא והראשון לא גירש כלל, אם גירש השני שקידושיו דאורייתא מותרת לראשון,

תקפ) א. רמב"ם הל' גירושין פי"א הי"ב. אבן העזר סי' י' ס"א. **ב.** אבן העזר שם ברמ"א. **ג.** רמב"ם שם הי"ג. אבן העזר שם. **ד.** שם ברמ"א. **ה.** רמב"ם שם הט"ו. אבן העזר שם ס"ב. **ו.** עיין בית שמואל אבן העזר שם ס"ק ד.

הַזֶּה הוּא כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם שֶׁהָיוּ מַחֲלִיפִים נְשׁוֹתֵיהֶם זֶה לָזֶה, וּכְבָר יָדַעְתָּ שֶׁהָיוּ בַּקַּדְמוֹנִים שֶׁחָשְׁבוּ בְּעִנְיְנֵי הַנָּשִׁים שֶׁהַטּוֹב וְהַנָּאוֹת שֶׁתִּהְיֶינָה הַנָּשִׁים כֻּלָּם מְשֻׁתָּפוֹת לְכָל הָאֲנָשִׁים, וְלֹא תִּהְיֶה אִשָּׁה מְיֻעֶדֶת לְאִישׁ אֶחָד, וְגַם בָּזֶה יָסוּרוּ הַמְּרִיבוֹת וְהַקְּטָטוֹת מִבֵּין הָאֲנָשִׁים, וְהַתּוֹרָה הָאֱלֹקִית הִרְחִיקָה מְאֹד הַדַּעַת הַמַּפְסֶדֶת וְהַמְגֻנָּה הַזֹּאת, וּכְמוֹ שֶׁזָּכַר הָרַב הַמּוֹרֶה (מו"נ ח"ג פמ"ט) עֹנֶן זֶה (אברבנאל דברים כד, א-ד), וְהָרַלְבַּ"ג כָּתַב טַעַם שֶׁלֹּא יִהְיֶה סִבָּה לַעֲשֹׂק וְגָזֵל, שֶׁזֶּה יְגָרֵשׁ אִשְׁתּוֹ שֶׁתִּנָּשֵׂא לְאַחֵר וְתַעֲשֶׂה פְּעֻלּוֹת רָעוֹת שֶׁיִּגָּרְשֶׁנָּה, תִּקַּח כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְתַחֲזֹר לְבַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, וְזֶה גָּזֵל וְחָמָס מִלְּבַד הַדְּפִי הַגָּדוֹל שֶׁיְּזַכֶּה הָאָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ לְתַכְלִית קִנְיַן הַמָּמוֹן (אברבנאל שם).

יבמות יא: רמב"ם הל' גירושין פי"א, ספר המצוות לא תעשה שנ"ו, סמ"ג לאוין פ"ב, סמ"ק קפ"ט, אבן העזר סי' ו' וסי' י' וסי' קט"ו וקע"ח.

משנה הלכות

נישאת לעכו"ם בדיניהם הרי הוא כזנות בעלמא ולא נאסרה[ז].

שאר פרטים. אשה שהלך בעלה למדינות הים ושמעה שמת ונישאת בעד אחד, ואחר כך בא בעלה דאמרינן תצא מזה ומזה, או שנישאת על פי שני עדים ונמצאו שקרנים, בכל אלו לא תחזור[ח]. נישאת לקטן מותרת לחזור לראשון[ט]. גירש קטנה שהשיאה אמה ואחיה וחזר ונשאה ומיאנה בו, ונישאת לאחר מותרת לחזור לו, שהמיאון אחר הגט עוקר הגט[י]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן, ואם קידש ובעל לוקה, אבל בעל ולא קידש או קידש ולא בעל אינו לוקה[יא]. ועיקר הלאו לאנשים נאמר, והנשים בכלל האיסור. ועיין שואל ומשיב (מהדורא קמא ח"ב סי' ע"ט). וגרושתו קודם שנתקדשה לאחר ראוי להחזירה אם אינה מרשעת, ובשולחן העזר (סי' א' סל"ב אות א) הביא דבפי העולם שגור דמצוה להחזיר גרושתו, עיין שם.

ז. עיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' כ"ח. **ח.** עיין אבן העזר סוף סי' י"ז סנ"ו-נז-נח. ורמ"א ואחרונים שם. **ט.** עיין נודע ביהודה מה"ג אבן העזר סי' ס"ב-סג-סד, שלכולי עלמא קידושי קטן לאו דאורייתא, דלא כמשנה למלך. **י.** אבן העזר סי' ו' ס"ב. **יא.** רמב"ם שם הי"ב.

מִצְוָה תקפא

שֶׁלֹּא יֵצֵא הֶחָתָן מִבֵּיתוֹ כָּל הַשָּׁנָה (לא תַּעֲשֶׂה שמ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֵצֵא הֶחָתָן מִבֵּיתוֹ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד, ה) 'לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דָּבָר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִבֹּאר בַּקְּרָא (שם) כְּדֵי שֶׁיְּשַׂמַּח 'אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח', כִּי רָצָה הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא לִבְרֹא הָעוֹלָם וְלַיַּשְׁבוֹ בִּבְרִיּוֹת טוֹבוֹת הַנּוֹלָדוֹת בְּהֶכְשֵׁר וּצְנִיעוּת, וְהֵפֶךְ הַזְּנוּת שֶׁהִיא תּוֹעֵבָה לְפָנָיו. וּמֵאַחַר שֶׁדַּרְכָּהּ דַּרְכֵי נֹעַם צְוָה וְגָזַר עָלֵינוּ לֵישֵׁב עִם הָאִשָּׁה הַמְיֻחֶדֶת לָנוּ לְהָקִים זֶרַע שָׁנָה שְׁלֵמָה מֵעֵת שֶׁנִּשָּׂאָהּ כְּדֵי לְהַרְגִּיל הַטֶּבַע עִמָּהּ וּלְהַדְבִּיק הָרָצוֹן אֶצְלָהּ, כִּי כָּל טֶבַע בָּרֹב יְבַקֵּשׁ וְיֶאֱהַב מַה שֶּׁרָגִיל בּוֹ, וּמִתּוֹךְ שֶׁיַּרְגִּיל בְּאִשְׁתּוֹ שָׁנָה שְׁלֵמָה בְּאַהֲבָתוֹ אוֹתָהּ יַרְחִיק הָאָדָם דַּרְכּוֹ מֵאִשָּׁה זָרָה וְיִפָּנֶה אֶל

משנה הלכות

תקפא) גדרי המצוה. הנושא אשה חדשה בין בתולה ובין אלמנה וגרושה, ובין המייבם את יבמתו, והבונה בית חדש וחנכו, והנושא את ארוסתו, ומי שחילל את כרמו, לא יצא בצבא כלל ולא יעבוד עליו שום עול מצבא, לא לספק מים ולא לתקן את הדרכים ולא שומר בחומה ולא נותן לפסי העיר, ולא יעבור עליו דבר בעולם לא לצרכי העיר ולא לצרכי הגדוד. עבר ויצא הרי זה עובר בשני לאוין, משום 'לא יצא', ומשום 'ולא יעבור', וכן מי שהכריחו לעבור באלו עבר בשני לאוין[א]. המחזיר גרושתו אינו חוזר מעורכי המלחמה[ב].

מגרש ומחזיר אשתו תוך י"ב חודש. ויש להסתפק במגרש את אשתו בתוך שנתו והחזירה בתוך שנתו, אם ממתין על כל פנים עד תום שנתו מנישואין הראשונים ואינו יוצא, או כיון שגירשה נתחייב בכל, ועכשיו שהחזירה הרי הוא מחזיר גרושתו שפטור. ועיין בגמרא (ב"מ צח:) 'שכרה בבעלים ושאלה וחזר ושכרה, מי אמרינן אתיא לה שכירות לדוכתיה, או דילמא אפסיקא לה שאלה ביני וביני, תיקו', ואם כן אפשר דבהא מילתא תליא, וצריך עיון.

מחנך בית. בנה בית והשכיר לאחרים והקדים לו שכרו הרי הוא כמי שחנכו, נתן לו שכרו לאחר שנים עשר חודש הרי כמי שלא חנכו עד עתה[ג]. בנה בית ונתן בו חפציו ונעל עליהם, אם היה צריך לבטל על שמירתן הרי זה כמי שחנכו והתחיל לישב

תקפא) א. רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"ז וה"י-יא. חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ח. **ג.** רמב"ם שם הי"ב.